

시 정 사 항

1. 제 목 : 퇴직연금 운영 및 관리 부적정

2. 관계기관 : @@@@실 ^^^^부

3. 내 용 : 우리 공단은 임직원의 안정적인 노후생활 보장을 위하여 「근로자 퇴직급여 보장법」에 따라 '12. 6.28. 기존의 퇴직보험 제도를 폐지하고 퇴직연금 제도를 도입하여 운영하고 있습니다.

가. 퇴직연금관리위원회 재심의 및 의결 없이 퇴직연금 추가적립금 임의 배분

본사 @@@@실 ^^^^부에서는 '12. 6.22. 퇴직연금관리위원회(사용자측 5명, 노동조합 측 5명)를 개최하여 '2016년 퇴직연금 자산운용 및 배분기준(안)'에 대하여 심의·의결 하였습니다.

주요내용은 '기존 불입액 796억 원²⁾ 유지' 및 '법정 최소 적립비율(80%)³⁾에 따라 추가적립금 487억 원을 결정하고 이중 350억 원은 6월 중 배분하고, 차액 137억 원은 연도말에 추가 배분하기로 하였으며, 같은 날 '퇴직연금관리위원회 개최 결과 보고 및 시행(노사-5429호)'을 이사장 결재를 득한 후 적립금 350억 원을 퇴직연금사업자에게 분산·예치하였습니다.

「근로자퇴직급여 보장법」 제33조(퇴직연금사업자의 책무)제4항 제2호, 같은 법 시행령 제33조(사용자의 금지행위)제2호와 제35조(특별한 이익의 구체적 내용)제1항 제1호 및 제4호에 따르면 가입자 또는 사용자에게 경제적 가치가 있는 과도한 부가적 서비스를 제공하거나 가입자 또는 사용자가 부담하여야 할 경비를 퇴직연금사업자가 부담하는 등 특별한 이익을 제공하거나 제공할 것을 약속하는 행위를 하여서는 아니 되며,

2) 기존 퇴직연금사업자(12개)에게 퇴직연금 적립금 불입액 현황

(단위: 억 원)

사업자	은행권				증권 및 보험권								합계
	신한	기업	우리	국민	현대증권	미래에셋	한국투자	삼성생명	한화생명	삼성증권	교보생명	삼성화재	
금 액	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

3) 법적 최소 적립비율(책임준비금의 80%)에 의한 추가 퇴직 적립금 ***억 원

- 추가 퇴직적립금 ***억 원: 최소 적립금액 *,***억 원 - 퇴직 적립금 잔액 ***억 원

구분	퇴직금 추계액	책임준비금	최소 적립비율	최소 적립금액
금액(억 원)	*,***	*,***	80%	*,***

※ 책임준비금: 퇴직금 추계금액을 근거로 장래 임금 상승률, 퇴직률 등을 가정해 법적으로 산출된 금액

우리 공단 「퇴직연금관리 운용 지침」 제6조(위원회의 기능) 및 같은 지침 제9조(퇴직연금사업자별 자산배분) 제1항에 따르면 퇴직연금제도 운영과 관련해서는 퇴직연금관리위원회의 심의·의결을 받아야 하며, 적립금은 위원회에서 정하는 기준에 따라 퇴직연금사업자에게 배분할 수 있도록 정하고 있습니다.

따라서, @@@@실 ^^^^부는 미래에 예상되는 부가적 서비스를 자산배분의 기준으로 적용하지 않도록 하여야 하며, 당초 퇴직연금관리위원회에서 심의·의결한 자산운용 및 배분기준과 다르게 할 경우에는 변경된 내용에 대해서 재심의·의결을 받고, 이사장 결재를 득한 후 운영할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 종합감사 시 퇴직연금 적립금 예치 등에 대한 운영 실태 확인 결과, 추가적립금 ***억 원(자금운용계획 편성 시 **억 원 증액)의 배분기준을 재심의·의결과 이사장의 결재 없이 [표 1]과 같이 임의로 변경하였으며,

[표 1] 퇴직연금 배분기준 임의변경 내역

구분	현행(2016.06.22.)		임의변경(2016.08.25.)	
	비율	내용	비율	내용
안정성	33%	- 퇴직연금 사업자 신용등급 "AA" 이상 및 원리금 보장 1년제 상품 제안 → 12개 사업자 모두 신용등급과 제안상품의 안정성이 확보되어 배분금액을 사업자 별로 균등배분	33%	좌동
수익성	33%	- 사업자별 상품의 실 수익률 기준 판단 (<u>16.6월 기준</u>) → 하위3개사업자(<u>aa·bb·cc</u>) → 9개 사업자에게 평균배분을 기준으로 단계별 상하 10% 차등	33%	- 사업자별 상품의 실 수익률 기준 판단 (<u>16.8월 기준</u>) → 하위3개사업자(<u>dd·ee·ff</u>) → 9개 사업자에게 평균배분을 기준으로 단계별 상하 10% 차등
기여도	34%	- 주간사의 업무지원 및 사회공헌 활동 (<u>2015.07.~2016.06월 기준</u>)에 대한 기여도를 판단·적용, 지속적 협력관계 구축 → 주간사의 공단 지원업무(퇴직급여 등 지급 업무, 재정검증 컨설팅, 사업자료 취합 등) 고려, 주간사 20% 지급 → 사회공헌기부금 비율로 **억원을 <u>aa *.**억원, bb *.**억원, CC *.**억원</u> 지급	34%	- 주간사의 업무지원 및 사회공헌 활동 (<u>2015.07.~2016.12월 기준</u>)에 대한 기여도를 판단·적용, 지속적 협력관계 구축 → 주간사의 공단 지원업무(퇴직급여 등 지급 업무, 재정검증 컨설팅, 사업자료 취합 등) 고려, 주간사 20% 지급 → 사회공헌기부금 비율로 **억원을 aa *.**억원, cc *.**억원 지급하고, <u>주거래 은행 변경에 따라 cc 비율 조정(8%→ 2%, *.**억원)하고, 감액비율 6%(*.**억원)를 gg에 배분</u> ※ gg은 주거래은행으로 선정되어 2016. 10월 이후 연간 *억 원의 사회 공헌 사업지원 예정

또한, 추가적립금 ***억 원 중 사회공헌 기부금 비율로 차등 지급하기로 하였던 **억 원을 [표 2]와 같이 임의로 조정·배분한 사실이 있습니다.

[표 2] 사회공헌 기부금 비율(14%) 차등 지급 변경 내역

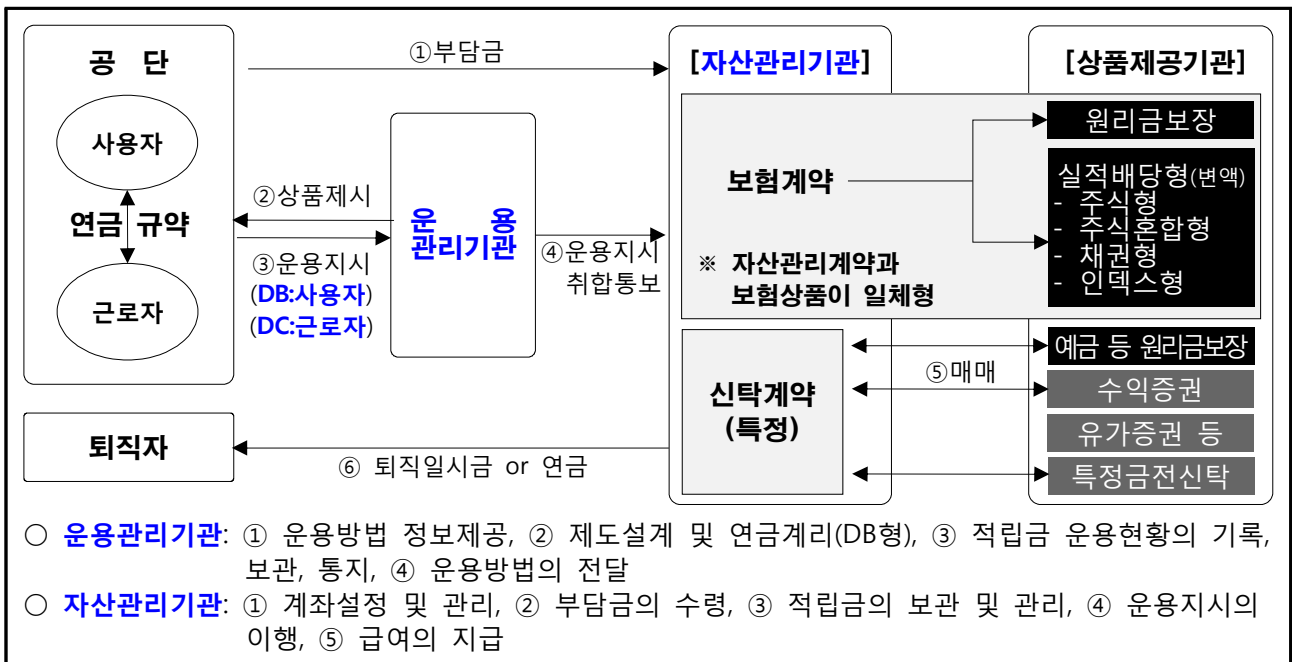
(단위 : 억 원)

구분	aa	bb	cc	dd	합계
당 초 (A)	*. **	-	**. **	*. **	**
변 경 (B)	*. **	*. **	*. **	*. **	**
합계(A-B)	-	△*. **	*. **	-	-

나. 퇴직연금 사외적립자산에 대한 운용관리 수수료 지급 부적정

우리 공단은 '12. 6.28. 퇴직연금제도를 도입하여 확정급여형 퇴직연금(DB, Defined Benefit)과 확정기여형 퇴직연금(DC, Defined Contribution)을 동시 운영하고 있으며, 퇴직연금제도 도입 시 시중은행과 증권사, 보험사 등 12개 사업자와 계약을 체결하고, 각 퇴직연금 사업자와 개별 계약 시 퇴직연금에 대한 운용 및 자산관리에 대해서 계약을 체결하여 [표 3]과 같이 운용하고 있습니다.

[표 3] 퇴직연금제도 운용방식



그리고 확정급여형 퇴직연금 규약 제18조의2(수수료의 부담)와 확정기여형 퇴직연금 규약 제16조(수수료의 지급)에 따라 퇴직연금의 운용관리업무 및 자산관리업무의 수행과 관련하여 발생하는 비용에 대해서 각각의 퇴직연금사업자와 체결한 계약에 의해서 매년 운용 및 자산관리 수수료를 지급하였습니다.

따라서, 본사 @@@@실 ^^^^부는 퇴직연금 운영과 관련하여 매년 지급되는 운영 및 자산관리 수수료에 대해서 수시로 점검하여 퇴직연금사업자가 적기에 수수료를 청구하였는지 확인하고, 미청구 시 청구할 수 있도록 안내하는 등 퇴직연금의 안정적인 자산운용과 효율적인 사업자 관리를 할 수 있도록 노력하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 종합감사 시 퇴직연금 사외적립자산에 대한 운용관리 실태 확인 결과, 퇴직연금 적립금에 대한 매 사업연도 마다 점검 미비로 ss과 hh 등 2개 기관의 퇴직연금 운용 및 관리 수수료 49,350천 원(hh 16,891천 원, ss 32,459천 원) 상당을 ★★★★★병원 종합감사 기간인 현재까지 각 기관에서 청구하지 않았다는 사유로 지급하지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 미지급한 퇴직연금 운용관리 수수료 49,349,685원을 해당 퇴직연금사업자에게 지급하시고(시정)
- 퇴직연금 적립금 배분기준의 기여도 부분에 대해서는 현재 평가기준을 재검토하시기 바라며, 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자 3명에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)